

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 465/2017

कमल

... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य (दिल्ली रा.रा.क्षे.)

... प्रत्यर्थी (गण)

सह

आपराधिक अपील संख्या _____/2023

[वि.अनु.या. (आप.) संख्या 6213/2021 से उत्पन्न]

निर्णय

बी.आर. गवई, न्या.

1. 2021 की वि.अनु.या.(आप.) संख्या 6213 से उत्पन्न अपील में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलें 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1242, 936 और 1136 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 अगस्त 2014 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी कोर्ट, दिल्ली (इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 17 मई 2013 के निर्णय और आदेश की पुष्टि होती है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने तीन मूल अभियुक्तों को भारतीय दंड

संहिता, 1860 (इसके बाद 'भा.दं.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

3. संक्षिप्त में, अभियोजन पक्ष की कहानी निम्नानुसार है :-

3.1 10 सितंबर 2009 को शाम लगभग 04.15 बजे, शिकायतकर्ता-सूरत सिंह, मृतक होशियार सिंह का भाई, मृतक के घर आया और उसे चारपाई पर मृत पाया। इसी बीच उसका बड़ा भाई जय सिंह (अभि.सा.-20) भी मौके पर पहुंच गया। मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

3.2 मृतक के पुत्र प्रेम सिंह पर संदेह व्यक्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'प्राथमिकी') दर्ज की गई, क्योंकि उसका मृतक के साथ संपत्ति विवाद था। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि पहले भी अभियुक्त ने मृतक को पीटा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

3.3 यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रेम सिंह घटना स्थल से भाग गया और उसे 12 सितम्बर, 2009 को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने अपने सहयोगियों कमल किशोर और मनोज, वर्तमान अपीलकर्ता, के नामों का खुलासा किया। इसके बाद, अपीलकर्ताओं को भी पकड़ा गया। अभियुक्त कमल किशोर की निशानदेही पर एक जंग लगी लोहे की रॉड

बरामद की गई। अभियुक्त मनोज की निशानदेही पर एक स्वेटर बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल मृतक का गला घोटने के लिए किया गया था।

3.4 जांच पूरी होने पर न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य था, इसलिए मामले को सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया गया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 17 मई, 2013 के निर्णय और आदेश के तहत सभी तीन अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

3.5 तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। 5 अगस्त 2014 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उनकी सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील अस्तित्व में आई।

4. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. कपूर और सुश्री के. शारदा देवी और प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर और श्री ए.के. पांडा को सुना है।

5. श्री कपूर ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक अभियोजन परिस्थितियों का एक अटूट संबंध स्थापित नहीं करता है, तब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अनुज्ञेय नहीं होती है।

6. श्री कपूर ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से जय सिंह (अभि.सा. -20) और नरेश कुमार (अभि.सा. -21) की गवाही पर निर्भर करता है।

7. सुश्री माथुर और श्री पांडा ने इसके विपरीत, प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की उचित विवेचना पर, समवर्ती रूप से अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपीलों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. जहां तक नरेश कुमार (अभि.सा.-21) का सवाल है, तो वह बताता है कि घटना की तारीख को दोपहर करीब 03.15 बजे उसने देखा कि अभियुक्त प्रेम सिंह मृतक होशियार सिंह के कमरे के सामने अपनी गाड़ी टोयोटा क्वालिस में मौजूद था, और अपने वाहन के एक्सीलेटर को लगातार दबा रहा था और गाड़ी की आवाज ऊंची कर रहा था। इसका कारण पूछे जाने पर, अभियुक्त प्रेम सिंह ने जवाब दिया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभि.सा.-21 ने आगे कहा है कि इस बीच, उन्होंने मृतक होशियार सिंह के कमरे से दो लड़कों को बाहर आते देखा। जब अभि.सा.-21 ने अभियुक्त प्रेम सिंह से उन लड़कों के बारे में पूछा

तो उसने जवाब दिया कि वे किरायेदार हैं। अभि.सा.-21 ने कहा है कि इसके बाद वह गोपाल नगर स्थित अपनी दुकान की ओर गया।

9. इसके अलावा, मुख्य परीक्षण में, अभि.सा.-21 ने कहा है कि 16 सितंबर 2009 को उसे मृतक होशियार सिंह के घर पर पुलिस द्वारा बुलाया गया था और वह वहां गया और देखा कि मनोज और कमल किशोर नामक दो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में थे। अभि.सा.-21 ने आगे कहा है कि पुलिस ने उसे बताया था कि उन्होंने होशियार सिंह की हत्या की थी। इस साक्षी को अपने बयान से मुकर जाने की घोषणा की गई है और अतिरिक्त लोक अभियोजक (अति.लो.अभि.) द्वारा जिरह में उसने इन दोनों व्यक्तियों की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की है, जिन्हें उसने होशियार सिंह के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। तथापि, अति.लो.अभि. द्वारा जिरह में आगे उसने पुनः स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को पहली बार 12 सितम्बर, 2009 को पुलिस थाने में देखा था। उसने आगे स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि वहां कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति था और उसे अभियुक्त मनोज के बारे में भी बताया। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत हेतु एक और साक्षी जय सिंह (अभि.सा. -20) है, जो मृतक होशियार सिंह का छोटा भाई है। उन्होंने नरेश कुमार (अभि.सा.-21) की तर्ज पर गवाही दी है।

10. जिरह में जय सिंह (अभि.सा.-20) की उपस्थिति मात्र को ही ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि, मुख्य परीक्षण में, उसने कहा कि वह और सूरत सिंह

मृतक को अस्पताल ले गए थे, उसने कहा कि सूरत सिंह के कपड़े खून से सने हुए थे लेकिन उसके कपड़े गंदे नहीं थे क्योंकि यह सूरत सिंह था जो वास्तव में होशियार सिंह को उठा रहा था और वह केवल अपने हाथों से उसकी मदद कर रहा था।

11. हालांकि जय सिंह (अभि.सा.-20) का कहना है कि उसने पुलिस को अभियुक्त के विवरण के बारे में सूचित किया था, यानी, उसने पुलिस को बताया कि एक लड़का गोरा था और दूसरा गेहुंआ रंग का था, लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज उसके बयान में ऐसा विवरण नहीं है। उसने आगे कहा कि उसका घर उस कमरे से 40 फीट दूर है जहां घटना हुई थी। उसने आगे स्वीकार किया है कि उसके घर और होशियार सिंह के घर के बीच एक घर स्थित है। इस प्रकार, इस अभियुक्त की उपस्थिति मात्र ही संदिग्ध प्रतीत होती है।

12. यह ध्यान रखना उचित है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं उल्लेख किया है कि नरेश कुमार (अभि.सा.-21) ने अपनी जिरह में कहा है कि उसे 12 सितंबर 2009 को कमल किशोर और मनोज को पुलिस थाने में दिखाया गया था जहां कविता और जय सिंह भी मौजूद थे और इसलिए, उनके द्वारा शिनाख्त परेड (टीआईपी) के लिए इनकार करना उचित था। उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है कि साक्षियों ने अपीलकर्ताओं को कटघरे में

पहचान लिया है, यह मानने के लिए पर्याप्त है कि साक्षियों द्वारा उनकी विधिवत पहचान की गई है और अभियुक्तों का अपराध साबित होता है।

13. हम इस निष्कर्ष के औचित्य की विवेचना नहीं कर पाते हैं। यदि अभियुक्तों को पहले से ही पुलिस थाने में साक्षियों को दिखा दिया गया है, तो न्यायालय के समक्ष टीआईपी की पवित्रता संदिग्ध है।

14. अन्य परिस्थिति जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, वे कॉल डिटेल अभिलेख (सीडीआर) है। निचली अदालतों ने इस परिस्थिति पर भरोसा किया है कि जब घटना हुई थी, तो अभियुक्त मनोज और कमल किशोर द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल के सीडीआर की पहचान से पता चला कि उनकी लोकेशन घटना के स्थान पर थी।

15. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि से मोबाइल नंबरों में से एक 9278453468 जिसे अभियुक्त मनोज द्वारा इस्तेमाल किया जाना बताया गया है, मनोज के नाम पर नहीं है, बल्कि कानपुर के सुभाष नगर निवासी श्री कृष्ण कुमार के बेटे अशोक कुमार के नाम पर है। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि उक्त सिम अभियुक्त मनोज के कब्जे में कैसे आया। इसके अलावा, यदि घटना के समय दोनों एक ही स्थान पर थे और अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक होशियार सिंह के घर के अंदर थे, और वे टेलीफोन पर एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तो यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह पैदा करता है।

16. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में कानून *शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य* के मामले में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है।

17. *शरद बिरधीचंद सारदा* (पूर्वोक्त) के मामले में हम इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभदायक रूप से उल्लेख करते हैं :-

"151. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले के लिए स्वयं पर निर्भर रहना होगा और यह बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई बल हासिल नहीं कर सकता है। यह कठोर कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में केवल यही कहा गया है : जहां एक श्रृंखला में विभिन्न कड़ियां अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठा अभिवचन या झूठे बचाव की केवल न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहायता ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त कड़ियों का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि श्रृंखला में सभी कड़ियां पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई खामी या कमी है, उसे झूठे बचाव या अभिवचन, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, के द्वारा ठीक या उसकी आपूर्ति की जा सकती है।

.....

153. इस निर्णय के बारीकी से विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए :-

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियों को "स्थापित किया जाना चाहिए या होना चाहिए" और यह नहीं कि उन्हें "स्थापित नहीं किया जा सकता है"। "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या साबित होना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक अंतर है, बल्कि एक कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने *शिवाजी सहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य* [(1973) 2 एससीसी 793 : 1973 एससीसी (सीआरआई) 1033: 1973 सीआरएल एलजे 1783] में कहा था, जहां टिप्पणियां की गई थीं :- [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (सीआरआई) पी. 1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने से पूर्व वह दोषी *होना चाहिए* और न कि यह की वह केवल दोषी *हो सकता है* और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच अत्यधिक बौद्धिक अंतर है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करता है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

- (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,
- (4) उन्हें साबित होने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और
- (5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी परिपूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह दिखाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पांच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के साक्ष्य का पंचशील बनाते हैं।

18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यह माना गया है कि संबंधित परिस्थितियों को "स्थापित किया जाना चाहिए या होना चाहिए" और न कि "वे स्थापित हो सकती हैं"। यह माना गया है कि "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या साबित होना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक अंतर है, बल्कि एक कानूनी अंतर भी है। यह माना गया है कि इस तरह से स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। यह माना गया है कि परिस्थितियाँ

निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें उस परिकल्पना जिसे साबित करने की मांग की गई है को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और यह कि साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी परिपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जाए और यह दिखाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

19. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह उचित संदेह से परे साक्ष्य नहीं हो सकता है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले पर विचार करना होगा।

20. हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है क्योंकि उन्हें उचित संदेह से परे आपत्तिजनक परिस्थितियों को साबित करने की आवश्यकता है। पिछले देखे गए सिद्धांत के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय है। सीडीआर के संबंध में साक्ष्य भी ऐसा है जो किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

21. परिणाम में, अपीलों को अनुमति दी जाती है। 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1242, 936 और 1136 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 अगस्त 2014 के निर्णय और आदेश और विचारण न्यायालय द्वारा पारित 17 मई 2013 के निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और दरकिनार किया जाता है।

22. अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ताओं के जमानतपत्रों को उन्मोचित किया जाता है।

23. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

..... न्या.

[बी.आर. गवई]

..... न्या.

[प्रशांत कुमार मिश्रा]

नई दिल्ली;

07 अगस्त, 2023।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।